

1500037-06.2022.8.26.0608

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luiz Gustavo Giuntini de Rezende

Comarca: Pedregulho

Foro: Foro de Pedregulho

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 13/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO FERREIRA DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luiz Gustavo Giuntini de Rezende

Vistos.

Justiça Pública, qualificado(s) na inicial, ajuizou(aram) ação de Procedimento Especial da Lei Antitóxicos em face de THIAGO FERREIRA DE OLIVEIRA. O réu foi denunciado como incurso ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pedregulho

Foro de Pedregulho

Vara Única

Praça Padre Luís Sávio, s/n, Pedregulho-SP - cep 14470-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500037-06.2022.8.26.0608 - lauda

Conclusão

Em 13/06/2022, faço os autos conclusos ao MM Juiz de Direito, Dr. Luiz Gustavo Giuntini de Rezende, titular da Comarca de Pedregulho/SP. Eu, _____, ESC.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500037-06.2022.8.26.0608

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO FERREIRA DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luiz Gustavo Giuntini de Rezende

Vistos.

Justiça Pública, qualificado(s) na inicial, ajuizou(aram) ação de Procedimento Especial da Lei Antitóxicos em face de THIAGO FERREIRA DE OLIVEIRA. O réu foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, cc artigo 40, inciso VI da Lei nº 11.343/2006, artigo 180, §§ 1º e 2º, do Código Penal e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, eis que no dia 14 de janeiro de 2022, por volta das 10:00 horas, na Rua Jorge Penha, 610, Santa Cruz, em Pedregulho, nesta Comarca, tinha em

depósito, para consumo de terceiros, 2,54 gramas de cocaína sob a forma de 14 pedras de crack, além de 0,79 gramas de maconha, fazendo isto sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta ainda que o réu, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, ocultava em proveito próprio uma caixa de som que sabia ser produto de crime, bem como corrompeu o adolescente Cauã Henrique de Souza Silva.

O réu foi citado e apresentou defesa preliminar. A denúncia foi recebida. Foram ouvidas testemunhas de acusação; o réu foi interrogado.

Ao final, o DD Representante do Ministério Público pediu a condenação; a defesa rogou pela absolvição.

Relatado, decidido.

A ação penal é procedente em parte.

Do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A materialidade delitiva vem demonstrada pelo auto de exibição e apreensão, pelo laudo de constatação e pelo exame químico toxicológico (páginas 197/199). O exame técnico constatou que a substância encontrada era cocaína, ou seja, substância(s) ilícita(s); além de maconha.

THIAGO negou o crime. Disse, porém, que a droga era sua, para o seu consumo.

Roberto César de Almeida Giron confirmou a apreensão da droga, indicando que o local era conhecido como ponto de venda.

A quantidade é vultosa.

Usuários não fazem compra no atacado. Compram poucas pedras de crack e o fazem com frequência. Por isto são considerados viciados, eis que o movimento nas bocas é intenso.

A quantidade grande de drogas denota o tráfico. Além disto, conforme se verá, havia na casa do réu um objeto furtado – o que indica recebimento de produtos de viciados em troca de drogas.

O réu disse que trabalhava na zona rural. É emprego com remuneração baixa. Assim, lhe faltaria numerário para aquisição da droga para mero uso; e ao mesmo tempo teria exatamente o motivo para desempenhar atividade lucrativa, porém ilícita.

A condenação se impõe.

Da receptação.

Materialidade delitiva comprovada pelo auto de exibição e apreensão.

Sílvia Eloisa Teles confirmou a subtração da caixa de som que pertencia a creche.

A res furtiva foi encontrada em poder do réu.

Este negou o dolo.

Mas a contradição evidencia o dolo direto. Na fase policial o réu disse ter pago pela coisa a quantia de R\$ 50,00. Em juízo disse ter pago R\$ 20,00. A diferença de versões indica a mentira. Ademais, aqui ainda é preciso considerar uma vez mais a condição financeira do réu. Ganha pouco, diz que precisa sustentar o vício, e ainda

assim lhe sobra dinheiro para a caixa de som? Não é razoável acreditar nisto.

O que ocorre é que objetos furtados ou roubados são usados por viciados para pagar a droga, droga esta que o réu vende.

Assim, sabia que a coisa era produto de furto, tendo-a recebido.

A condenação se impõe.

Do artigo 244-B do ECA.

Não há prova segura de que o réu usasse o menor Cauã para traficar. O menor estava no local, mas sem que houvesse uma demonstração de uma atividade de sua parte, muito menos habitual.

A absolvição se impõe neste caso.

Das penas.

A pena de cada delito é a mínima à míngua de circunstâncias exasperadoras.

Somam-se, na forma do artigo 69 do CP.

A pena deverá ser cumprida em regime inicial fechado (artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90).

O réu não comprovou atividade lícita que desse a ele condição de portar aquela quantidade de droga, razão pela qual, é de se considerar que ganhava a vida vendendo o entorpecente. Dedicava-se a atividade criminosa, portanto, daí porque não incide a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e o faço para condenar T. F. DE O., qualificado nos autos e nos SAJ, a uma pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e a uma pena pecuniária de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, com valor unitário em R\$ 50,00, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 180, caput, cc artigo 69, ambos do Código Penal. De outro lado, absolvo o réu do crime descrito no artigo 244-B do ECA, fazendo isto com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP.

O acusado respondeu ao processo custodiado e assim deverá permanecer se quiser recorrer, visto que a ordem pública é garantida com a custódia de traficantes de drogas. Recomende-se o réu na cadeia onde se encontra.

Com o trânsito em julgado lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Determino a perda em favor da União, com reversão ao FUNAD, de eventual quantia em dinheiro e bens apreendidos.

Em sendo o caso, arbitro os honorários do(s) advogado(s) nomeado(s) pela OAB em 100% do valor da tabela do convênio, expedido-se a necessária certidão oportunamente.

PRIC

Pedregulho, 13 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA